



常识判断背诵手册第三十三节

第四节 民事权利

一、人身权

1. 自然人的_____、_____受法律保护。

2. _____享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。

_____、非法人组织享有名称权、名誉权和荣誉权。

3. 自然人的_____受法律保护。任何组织或者个人需要获取他人个人信息的，应当依法取得并确保信息安全，不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。

4. 自然人因婚姻家庭关系等产生的人身权利受法律保护。

二、财产权

民事主体的财产权利受法律平等保护。

（一）民事主体依法享有物权

物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括_____、_____和_____。

（二）民事主体依法享有债权

债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特定义务人为或者不为一定行为的权利。

1. 合同之债：平等主体的自然人、法人或其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。因合同所生之债为合同之债。

2. 侵权行为：是不法侵害他人的合法权益，依法应当承担相应民事责任的行为。因侵权行为产生的债，称为侵权行为之债。

3. 无因管理：是没有法定或者约定的义务，为避免他人利益受损失而进行管理或服务的行为。因无因管理所产生的债，称为无因管理之债。（补充：好人好事）

无因管理一经成立，_____享有请求偿还因管理或服务所支出的必要费用的权利，承担适当管理、通知以及报告与计算的义务；_____负有偿付该费用的义务。

【民法典新修】见义勇为非重大过失不承担民事责任

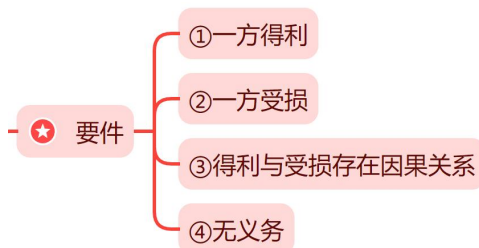
因保护他人民事权益使自己受到损害的，由_____承担民事责任，_____可以给予适当补偿。没



有侵权人、侵权人逃逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，_____应当给予适当补偿。因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，_____不承担民事责任。

4. 不当得利：是没有合法根据取得利益而使他人受损失的事实。因不当得利所产生的债，称为不当得利之债。

不当得利一经成立，当事人之间形成债的关系，受有损失的一方享有请求返还其利益的权利，获得利益的一方负有返还利益的义务。应予返还的利益，包括_____、原物所生的_____以及利用原物所取得的其他利益。



补充：天然孳息是物依自然规律产生的孳息。如剪下的羊毛、已摘下的果树的果实。法定孳息是依民事法律关系产生的收益。如借贷的利息、租赁的租金。

第五节 代理

一、概述

民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理。代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。代理包括_____和_____。

二、代理权

1. 委托代理人按照被代理人的委托行使代理权。法定代理人依照法律的规定行使代理权。（补充：A 公司委托 B 购买电脑——委托代理；父母是孩子的法定代理人——法定代理。）

2. _____不履行或者不完全履行职责，造成_____损害的，应当承担民事责任。（补充：A 公司委托 B 购买电脑，B 没有买，造成公司电脑不足，业务没完成，B 承担责任。）

3. _____和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，_____和相对人应当承担_____。（补充：B 与电脑店老板串通，本来一台电脑 5000 预算，结果买的是 3000 的电脑，多出来的钱二人平分，二人承担连带责任。）



三、无权代理

无权代理，指非基于代理权，而以被代理人名义实施的，旨在将无权代理之行为效果归属于被代理人的代理。

（一）狭义无权代理

1. _____之无权代理；（补充：未得到A公司授权，B以A公司名义去购买电脑）
2. _____之无权代理；（补充：B不仅买了电脑，还买了其他设备）
3. _____之无权代理。（补充：B已在A公司离职，仍代表A去购买电脑）

（二）表见代理

1. 表见代理的概念

表见代理，是指由于本人的过失或基于本人与无权代理人之间的特殊关系，善意第三人确信无权代理人享有代理权而与之所为民事行为，因而代理行为的法律效果直接归本人承受的一种特殊的无权代理。（补充：B已在A公司离职，但手里仍有之前的采买合同，去C公司采买电脑。C去找A要钱，A应支付相应的钱财，后期可以向B追偿。）

2. 表见代理的构成要件

（1）行为人_____

表见代理属于广义的无权代理，只能在代理人无代理权而从事代理行为的情形下发生。

（2）行为人有相应的_____

权利外观，是指本人的授权行为已经在外部形成了一种表象，能够使第三人有合理的理由相信无权代理人已经获得了授权。

（3）第三人为_____且无过失

所谓善意，是指相对人不知道或不应当知道无权代理人实际上没有代理权。所谓无过失，是指相对人不知道行为人没有代理权并不是因为疏忽大意或懈怠造成的。

3. 表见代理的法律后果

表见代理发生后，依法产生以下法律效果：

（1）外部关系

在外部关系上，当_____主张代理行为的效力（即主张代理行为有效）时，表见代理发生与正常的代理同样的法律效果，即代理人代理行为所设定的权利义务由本人承受。代理人因过失造成第三人损害的，第三人有权请求_____赔偿。（补充：第三人C主张买卖合同有效，则该合同有效。B造成C损害，C可以去请求A赔偿。）

（2）内部关系

在内部关系上，本人承受代理行为的效果后，如因此遭受损失，有权向_____请求赔偿。（补充：A可以让B赔偿）



第六节 诉讼时效

一、概念

诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，即丧失了请求人民法院依诉讼程序强制义务人履行义务权利的制度。

二、诉讼时效的种类

（1）普通诉讼时效

①向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为_____年。（补充：之前是2年）

②诉讼时效期间自权利人_____或者_____权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。

③最长期限：自权利受到损害之日起超过_____的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

（2）特殊诉讼时效

①当事人约定同一债务分期履行的：_____履行期限届满之日起计算。

②无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的：该法定代理_____起计算。

③未成年人性侵：自受害人年满_____之日起算。

不适用诉讼时效的请求权

请求停止侵害、排除妨害、消除危险

不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产

请求支付抚养费、赡养费或者扶养费

依法不适用诉讼时效的其他请求权